

1501991-51.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Carlos Martins

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... e contou que iria no posto praticar um roubo, que ficou cego por concordar em o levar até lá. Reconheceu que auxiliou Jansen no roubo.

O réu Jansen de Oliveira Marinho confessou que realmente compareceu ao local e, simulando estar armado, subtraiu o dinheiro do posto de combustível vitimado, não quis dizer o motivo de crime, mas afirmou que Fernando sabia de tudo o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro - Foro de São Pedro

1ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501991-51.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501991-51.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JANSEN DE OLIVEIRA MARINHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Carlos Martins

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra FERNANDO ABREU BEZERRA e JANSEN DE OLIVEIRA MARINHO, tendo-os por incursos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, imputando-lhes os seguintes fatos: No dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 22h15min, no estabelecimento comercial denominado Auto Posto São Paulo, localizado na Avenida Imigrantes, nº. 1000, Valer do Sol, nesta cidade e Comarca de São Pedro, os réus, agindo de forma voluntária, um aderindo à conduta delituosa do outro, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, vale dizer, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida através da simulação de porte de arma de fogo apontada em face de "Adriano" e "Gabriel de Oliveira" funcionários do Posto, subtraíram para proveito comum R\$ 600,00 pertencentes ao estabelecimento. Os réus foram presos em flagrante [fl.1/2], e a prisão de ambos foi convertida em preventiva [fls. 82/85].

Recebida a denúncia em 12 de janeiro de 2022 [fls. 120], os réus foram devidamente citados [fls. 130/131 e 132/133], os quais por meio de defensor nomeado nos autos [fls. 125] apresentaram resposta à acusação [fl. 151].

Afastada a possibilidade de absolvição sumária [CPP, art. 397 - fls. 168], foi designada audiência na qual foram ouvidas as vítimas/testemunhas e, ao final,

procedeu-se ao interrogatório dos réus.

Em memoriais finais escritos, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação. Por sua vez, em seus memoriais orais, a defesa pugnou pela desclassificação para o crime de furto, uma vez que Jansen chegou para as vítimas com as mãos na cintura, sem pedir qualquer coisa. Conta que essa simulação não caracteriza grave ameaça. Relata que as penas devem ser fixadas na pena base em razão da confissão.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fl. 1/2] boletim de ocorrência [fl. 10/13], auto de apreensão e exibição [fl. 14/15], pelo laudo pericial [fls. 163/171] e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e deve ser imputada aos réus, porque comprovada pelas declarações das vítimas e auto de reconhecimento.

A vítima Gabriel de Oliveira disse que trabalha como frentista no Posto São Paulo e que, na data dos fatos, estava no caixa e veio um rapaz que pediu para trocar o dinheiro. Logo em seguida ouviu uma pessoa indo no outro frentista pedindo "passa o dinheiro, passa o dinheiro". Narrou que seu colega disse que não estava com dinheiro, momento em que seguiram para o caixa onde estava. Declarou que Jansen simulava estar armado e exigiu a entrega do dinheiro e que entregou para ele quantia que não se recordava. Narrou que esse roubador chegou por trás no posto, chegou a pé sozinho, e saiu correndo por onde ele entrou. Disse que o roubador tinha mais ou menos 1,80, um pouco gordo e a cor da pele era branca. Disse que tinha uns pessoas comentando que viram o roubador entrando em um carro preto.

A vítima Adriano de Oliveira Biscalchin narrou que na data dos fatos um rapaz alto, branco, um pouco mais gordo que a vítima Gabriel, de rosto coberto, chegou no depoente e pediu o dinheiro e simulava estar com algo na cintura. Confirmou que foram levados R\$ 600,00, que o crime ocorreu por volta das 20:00 horas. Acredita que foi a patroa quem ligou para a polícia. Conta que quando os policiais chegaram no posto estava lá, mas conversaram mais foi com Gabriel.

Os policiais militares Robson Amansio dos Santos relataram que foram acionados via copom para atender ocorrência versando sobre um roubo que acabara de ocorrer no Posto São Paulo, localizado na Avenida Imigrantes, de modo que se deslocou até o posto de combustível em comento e fizeram contato com o frentista, o qual informou que um indivíduo adentrou no estabelecimento e, simulando estar armado, subtraiu dinheiro em espécie e fugiu, bem como receberam as imagens do roubo pelo proprietário do posto. Contam que souberam que o roubador havia se evadido do local em um carro preto. Aduziram que em patrulhamento encontraram um veículo suspeito trafegando pela Rua José Esteves, motivo pelo qual realizaram a abordagem e o passageiro do veículo em questão, Jansen, tinha as mesmas vestimentas do indivíduo do posto acima mencionado e, uma vez questionado de maneira informal, confessou que roubou o posto de combustível por estar passando por necessidade financeira, que o dinheiro subtraído do posto foi localizado no veículo em comento. Com Jansen foram encontrados R\$ 260,00, que não esboçou reação. Noticiaram que Jansen contou que Fernando o ajudou a dar fuga do local do crime.

O réu Fernando Abreu Bezerra, na fase policial invocou o direito de permanecerem em silêncio [fls.6/7]. Em juízo, por sua vez, disse que 3 dias antes do ocorrido encontrou Jansen chorando na rua, pois não estaria recebendo o salário do patrão. Contou que no dia dos fatos passou na praça do São Dimas, encontrou com Jansen que lhe pediu para o levar até a casa da mulher. Relata que o levou na casa da mulher, ficou 10 minutos e saíram, que depois levou Jansen na casa de outro amigo, que lá havia dinheiro. Nessa hora Jansen ficou muito nervoso e contou que iria no posto praticar um roubo, que ficou cego por concordar em o levar até lá. Reconheceu que auxiliou Jansen no roubo.

O réu Jansen de Oliveira Marinho confessou que realmente compareceu ao local e, simulando estar armado, subtraiu o dinheiro do posto de combustível vitimado, não quis dizer o motivo de crime, mas afirmou que Fernando sabia de tudo o que aconteceria e tinha ciência da prática do crime, aceitando lhe conduzir e depois

lhe possibilitar a fuga. Falou que estava embriagado porque tinha bebido após uma briga com a pessoa com quem mantinha um relacionamento. Contou que Fernando ficou esperando na rua de trás do posto e disse que não entraria no posto. Chegou ao posto, exigiu dinheiro, simulando que tinha uma arma de fogo. O Frentista deu dinheiro e saiu correndo de volta para o carro que estava Fernando. Nunca teve problema com a Justiça, não teve problemas com os policiais, é pedreiro e já trabalhou para a testemunha Fabiano. Ao chegar na Rua Jose Esteves, comprou um copo de uísque com energético e foi abordado pelos policiais.

Essa é a prova oral constante nos autos.

Diante do contexto probatório é forçoso concluir que os réus participaram do roubo descrito na denúncia, notadamente de acordo com os depoimentos da vítima Gabriel de Oliveira e dos policiais, restando isolada a tese defensiva.

Por sua vez, os policiais confirmaram que abordaram os réus diante das características físicas passadas pela vítima e pelas imagens obtidas junto ao posto de gasolina, bem como encontraram parte da res furtiva no interior do veículo. Além disso, confirmaram que um dos réus confessou a participação de ambos no roubo. Ressalte-se que não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte (CF, art. 144), apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, "[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996).

Não bastassem as provas descritas acima, o corréu Jansen admitiu em ambas as fases em que ouvido que efetivamente cometeu o delito de roubo em comparsaria com o réu Fernando, que não apenas sabia do roubo, como ainda serviu como vigia e motorista para assegurar a fuga e a impunidade do crime.

Neste ponto, impende ressaltar que é imperioso reconhecer o concurso de agentes entre os acusados. As provas indicam claramente que, embora o corréu Jansen tenha se encarregado de subtrair o valor mediante grave ameaça, ele não estava sozinho, e dependeu de Fernando para assegurar a consumação do crime e sua fuga, denotando que ambos estavam conluiados e com tarefas divididas para o cometimento do delito.

Tratando-se o roubo de crime clandestino tem especial relevância a palavra da vítima - que tem o contato direto com o agente -, a qual, desde que coesa e harmônica, pode embasar o decreto condenatório, mormente considerando a presunção de que seu único interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocentes injustificadamente [cf. STJ -AgRg - no AREsp n. 297871, rel. Min. Campos Marques, j. 18.4.2013; TJSP Ap. N. 0017541-76.2012.8.26.0050, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 25.9.2014].

A grave ameaça que tipifica objetivamente o crime de roubo consiste na promessa da prática de um mal futuro, mas imediato e determinado, capaz de superar a capacidade de resistência da vítima, cujas condições pessoais, no contexto das circunstâncias fáticas, subsidiarão o livre convencimento do julgador acerca "do grau de temibilidade proporcionado pela conduta do agente" [STJ - REsp 951.841, rel. Min. Félix Fischer, j. 27.09.2007].

Na hipótese, como se viu pela prova produzida, sob o crivo do contraditório, estão presentes os requisitos fático-jurídicos configuradores da elementar do crime em exame, pois é certo que o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida, pois Jansen exigiu a entrega de dinheiro simulando estar portando uma arma de fogo na cintura, conforme depoimento das vítimas em Juízo.

A consumação do delito patrimonial, como o crime de roubo, segundo entendimento da doutrina majoritária do E. Superior Tribunal de Justiça, ocorre com o apoderamento da coisa pelo agente, consoante a teoria da amotio ou apprehensio, após o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que não seja retirada da esfera de vigilância

da vítima e por curto espaço de tempo. Confira: STJ - AgRg no AREsp 433.206, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.8.2014. Assim, portanto, inarredável o reconhecimento da consumação do delito, ressaltando-se que foram encontrados ambos os acusados em um veículo com as características passadas para os policiais, o dinheiro estava dentro do veículo, e pela confissão de um dos réus.

Outrossim, registro que a alegação de um dos réus no sentido de que praticou o delito porque estavam sob influência de álcool ou outra substância (lícita ou ilícita) não o favorece, porquanto o artigo 28, inciso II do Código Penal prevê que "não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos".

Dessarte, por tudo que se extrai do cotejo probatório coletado em Juízo, verifico que não restam dúvidas de que os réus foram os dos autores do delito narrados na denúncia, o que revela a existência de provas de materialidade e autoria concreta capaz de embasar seu decreto condenatório.

Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que estão reunidos todos os elementos da definição legal do crime de roubo, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Passa-se a individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto ao réu JASEN DE OLIVEIRA MARINHO:

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. O fato de o réu ter simulado estar armado não pode agravar a pena nesta fase, pois foi utilizado como instrumento para a grave ameaça, elemento do tipo, sob pena de configurar bis in idem. O acusado não registra maus antecedentes [certidão de fls. 53]. O motivo do crime integra sua definição típica, isto é, obtenção de vantagem econômica indevida e, portando, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, porquanto três foram as vítimas do roubo: o estabelecimento (vítima patrimonial) e os dois frentistas (vítimas da ameaça). As consequências do crime são inerentes à figura típica. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos e 8 meses de reclusão com 11 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual a pena deverá retornar ao patamar mínimo. Revejo meu entendimento anterior para não reconhecer a agravante da calamidade pública pois não foi circunstância determinante para a prática delitativa. Assim, a pena retornar ao patamar mínimo.

Na terceira fase presente a causa de aumento consubstanciado no concurso de agentes, deste modo, a pena deve ser majorado em 1/3, totalizando 5 anos, 4 meses de reclusão com 13 dias-multa.

Em terceira fase, não há causa de aumento e nem diminuição da pena.

Fixo o regime fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade em concreto do crime praticado para o início de cumprimento de pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é descabida, porque o crime de roubo, por definição, implica violência ou grave ameaça à pessoa, não estando preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, parte final, do Código Penal (cf. AgRg no AREsp n. 433206, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.8.2014).

À míngua de informações quanto a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

A quantidade da reprimenda [superior a quatro anos] e porque o crime de roubo, por definição, implica violência ou grave ameaça à pessoa, impedem a substituição por penas restritivas de direitos [CP, art. 44, I], bem como a suspensão condicional da sua execução [CP, art. 77].

Por sua vez, o réu não tem direito à detração imposta pelo § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.736/2012, porquanto sequer preenchido o requisito objetivo.

Quanto ao réu FERNANDO ABREU BEZERRA:

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. O fato de o corréu ter simulado estar armado não pode agravar a pena nesta fase, pois foi utilizado como instrumento para a grave ameaça, elemento do tipo, sob pena de configurar bis in idem. O acusado registra maus antecedentes [certidão de fls. 57/59 – Processo n.º 0012052-87.2010.8.26.0451]. O motivo do crime integra sua definição típica, isto é, obtenção de vantagem econômica indevida e, portando, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, porquanto três foram as vítimas do roubo: o estabelecimento (vítima patrimonial) e os dois frentistas (vítimas da ameaça). As consequências do crime são inerentes à figura típica. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão com 12 dias-multa.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão bem com a agravante da reincidência específica [certidão de fls. 57/59 – Processo n.º 3001769-35.2013.8.26.0584], sendo esta última circunstância preponderante, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 para fixá-la em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, com 14 dias-multa. Revejo meu entendimento anterior para não reconhecer a agravante da calamidade pública pois não foi circunstância determinante para a prática delitativa. Assim, a pena retornar ao patamar mínimo.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição, mas verifica-se presente a causa de aumento consubstanciado no concurso de agentes, deste modo, a pena deve ser majorada em 1/3, totalizando 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão com 18 dias-multa.

À míngua de informações, fixo o valor do dia multa no piso.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, já que se mostra o único adequado para prevenir e reprovar o delito, ante a gravidade em concreto do delito, a quantidade de pena e a reincidência específica.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é descabida, porque o crime de roubo, por definição, implica violência ou grave ameaça à pessoa, não estando preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, parte final, do Código Penal (cf. AgRg no AREsp n. 433206, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.8.2014).

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, diante da quantidade de pena fixada.

À míngua de informações quanto a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

A quantidade da reprimenda [superior a quatro anos] e porque o crime de roubo, por definição, implica violência ou grave ameaça à pessoa, impedem a substituição por penas restritivas de direitos [CP, art. 44, I], bem como a suspensão condicional da sua execução [CP, art. 77].

Por sua vez, o réu não tem direito à detração imposta pelo § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.736/2012, porquanto sequer preenchido o requisito objetivo, de sorte que deverá cumprir a pena no regime inicial fechado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

A) CONDENAR o réu JASEN DE OLIVEIRA MARINHO , qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 13 dias-multa, no piso; e

B) CONDENAR o réu FERNANDO ABREU BEZERRA , qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão regime inicial fechado e com 18 dias-multa, no piso.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus comissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do CPP] pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, devendo ser

mantida a prisão cautelar, porquanto um dos réus é possuidor de maus antecedentes e porque permaneceram presos durante toda a instrução processual, para, ao final, serem condenados à prática de crime cujo cumprimento se iniciará no regime fechado, bem como praticado mediante concurso de agentes, revelando-se a periculosidade em concreto dos agentes em detrimento da ordem pública [CPP, art. 312], sendo cabível e necessária sua prisão preventiva na espécie [CPP, art. 313, I], por não se revelar suficiente sua substituição por medida cautelar diversa [CPP, art. 282, §6º].

Recomendem-se os réus nos cárceres em que se encontram.

Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a parte ofendida.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF; (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais e (d) notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de dez dias, nos termos do art. 50, caput, do Código Penal [TJSP, Provimento CG n. 11/2015].

Condeno os réus, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do CPP.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado pelo convênio da OAB/DPE.[fls.125]..

Expeça-se o necessário.

PRIC

São Pedro, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA